

Kein öffentliches Material!
Keine Veröffentlichung erlaubt!

KickOff

Einführung

Erlösmodelle

Buch

Zeitung

Film

Rundfunk

Musik

Videospiele

Social Media

MEDIENWIRTSCHAFT

2. SEMESTER VORLESUNG

Musikmanagement

MUSIKMANAGEMENT

1887 Start der Entwicklung (Erfindung des Grammophons) später der Beginn der Tonträgervervielfältigung

Entwicklung des Radios und des Hörfunks (1923)

gesellschaftliche Folge ... das normale Volk, neben Adel und Klerus konnte das Kulturgut Musik mehr und mehr nutzen. (ähnlich dem Buchdruck)



MUSIKMANAGEMENT: MARKTSTRUKTUR

- ab 1950 Entwicklung der Musikindustrie zu einem hoch integrierten und global organisierten Wirtschaftszweig
- wichtigste Verbreitungsmedien für Musik: Tonträger, Radio, TV, Netzwerke, Internet
- wichtigster Akteur = „Tonträgerhersteller“ = Labels/Plattenfirma – dieser investiert im Durchschnitt 500.000 - 2.000.000 Euro, um mit einem Künstler auf einem wichtigen Markt den Durchbruch zu schaffen
 - Aufgaben eines Labels: suchen/selektieren der Talente, arrangieren der Titel (Produzieren), Marketing
- das Ziel der meisten Künstler ist ein „Plattenvertrag“

MUSIKMANAGEMENT:

International

Rang	Land	Bemerkung
1	USA	mit Abstand größter Musikmarkt
2	Japan	starker physischer Markt
3	Großbritannien	bedeutender Digital- und Exportmarkt
4	Deutschland	größter Musikmarkt Kontinentaleuropas
5	Frankreich	wachsender Streaming-Anteil

UMSATZENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN MUSIKINDUSTRIE 1984-2024

(IN EURO)

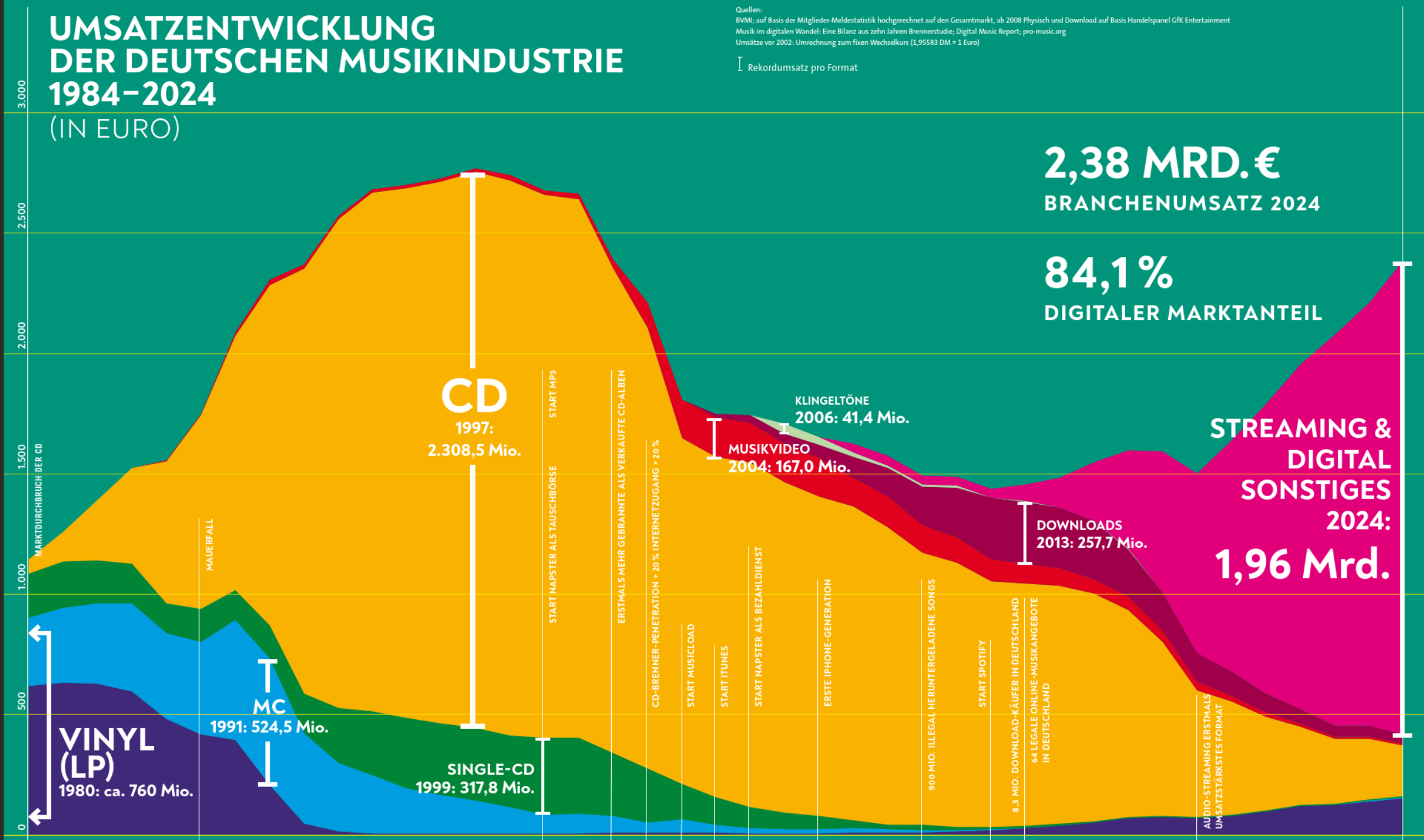
Quellen:
BVM; auf Basis der Mitglieder-Meldestatistik hochgerechnet auf den Gesamtmarkt, ab 2008 Physisch und Download auf Basis Handelspanel GfK Entertainment
Musik im digitalen Wandel: Eine Bilanz aus zehn Jahren Brennerstudie; Digital Music Report; pro-music.org
Umsätze vor 2002: Umrechnung zum fixen Wechselkurs (1,95583 DM = 1 Euro)

I Rekordumsatz pro Format

2,38 MRD.€
BRANCHENUMSATZ 2024

84,1%
DIGITALER MARKANTEIL

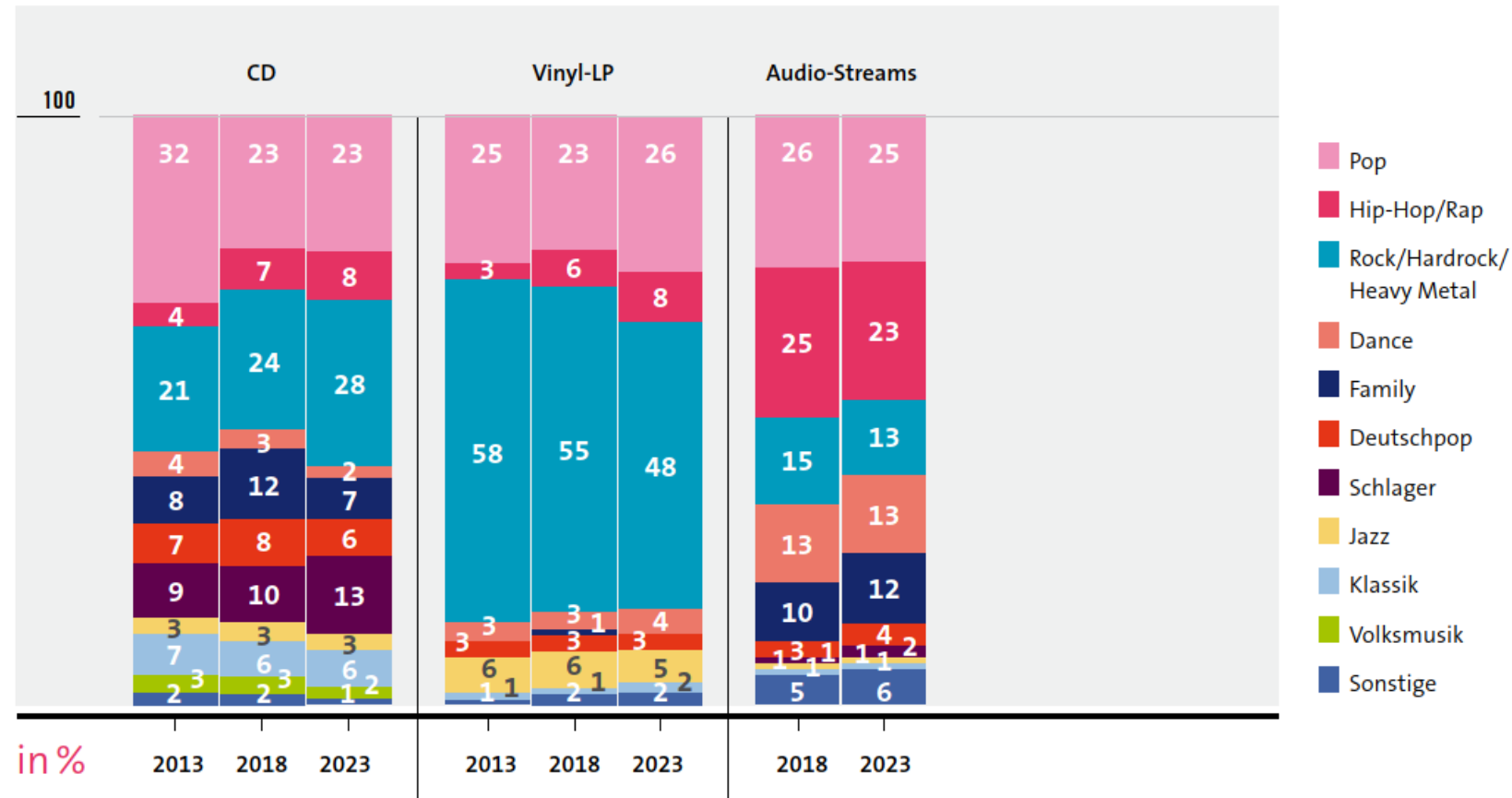
**STREAMING &
DIGITAL
SONSTIGES**
2024:
1,96 Mrd.



GENRE PRO MEDIUM

Umsatzanteile der Repertoiresegmente in den Formaten CD, Vinyl-LP und Audio-Streaming

am Gesamtumsatz je Format in den Jahren 2013, 2018 und 2023



Basis: Umsatz zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer; CD, Vinyl-LP, Audio-Streaming (Premium und Free); Genrezuordnung laut Phononet Produktanmeldung

MUSIKMANAGEMENT: BIG PLAYER

Umsatzstärkste Musikfirmen in Deutschland 2021

in alphabetischer Reihenfolge

TOP 3: Sony Music | Universal Music | Warner Music

375 Media	iGroove AG
Believe/GoodToGo	Naxos
Bertus	PIAS
BMG	Recordjet
DistroKid	Tonpool
Edel/Kontor	Zebralution

Quelle: GfK Entertainment

MUSIKMANAGEMENT: BIG PLAYER



Typisches Investment

in einen neu unter einen Vertrag genommenen Künstler

200.000 – 700.000

MARKETING UND PROMOTION

50.000 – 350.000

VORSCHÜSSE AN DEN KÜNSTLER

150.000 – 500.000

STUDIOAUFNAHMEN

50.000 – 300.000

VIDEOPRODUKTION

50.000 – 150.000

TOUR-SUPPORT

**500.000 –
2.000.000**

TOTAL
IN US-DOLLAR

UMSATZENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN MUSIKINDUSTRIE 1984-2024

(IN EURO)

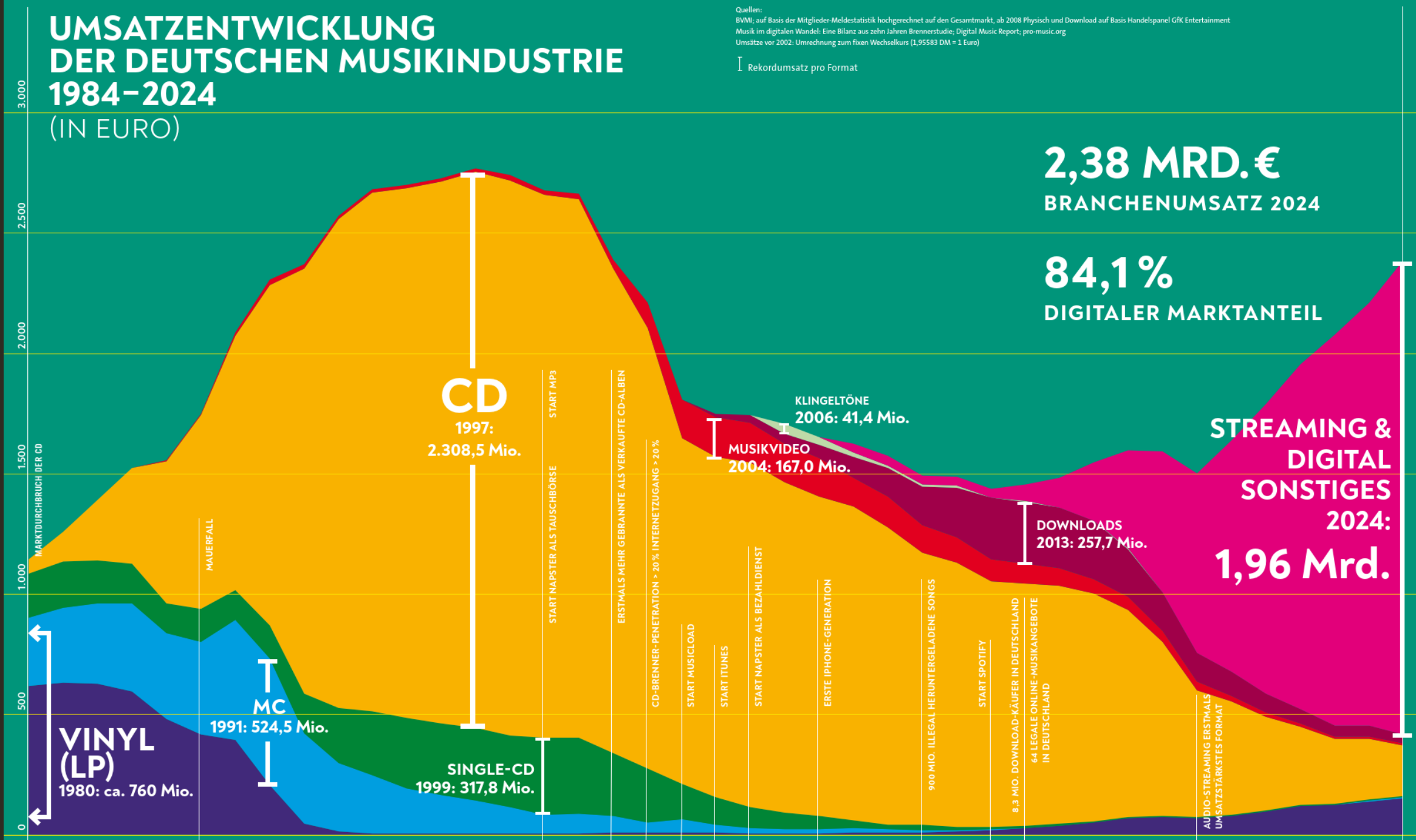
Quellen:
BVM; auf Basis der Mitglieder-Meldestatistik hochgerechnet auf den Gesamtmarkt, ab 2008 Physisch und Download auf Basis Handelspanel GfK Entertainment
Musik im digitalen Wandel: Eine Bilanz aus zehn Jahren Brennerstudie; Digital Music Report; pro-music.org
Umsätze vor 2002: Umrechnung zum fixen Wechselkurs (1,95583 DM = 1 Euro)

I Rekordumsatz pro Format

2,38 MRD.€
BRANCHENUMSATZ 2024

84,1%
DIGITALER MARKANTEIL

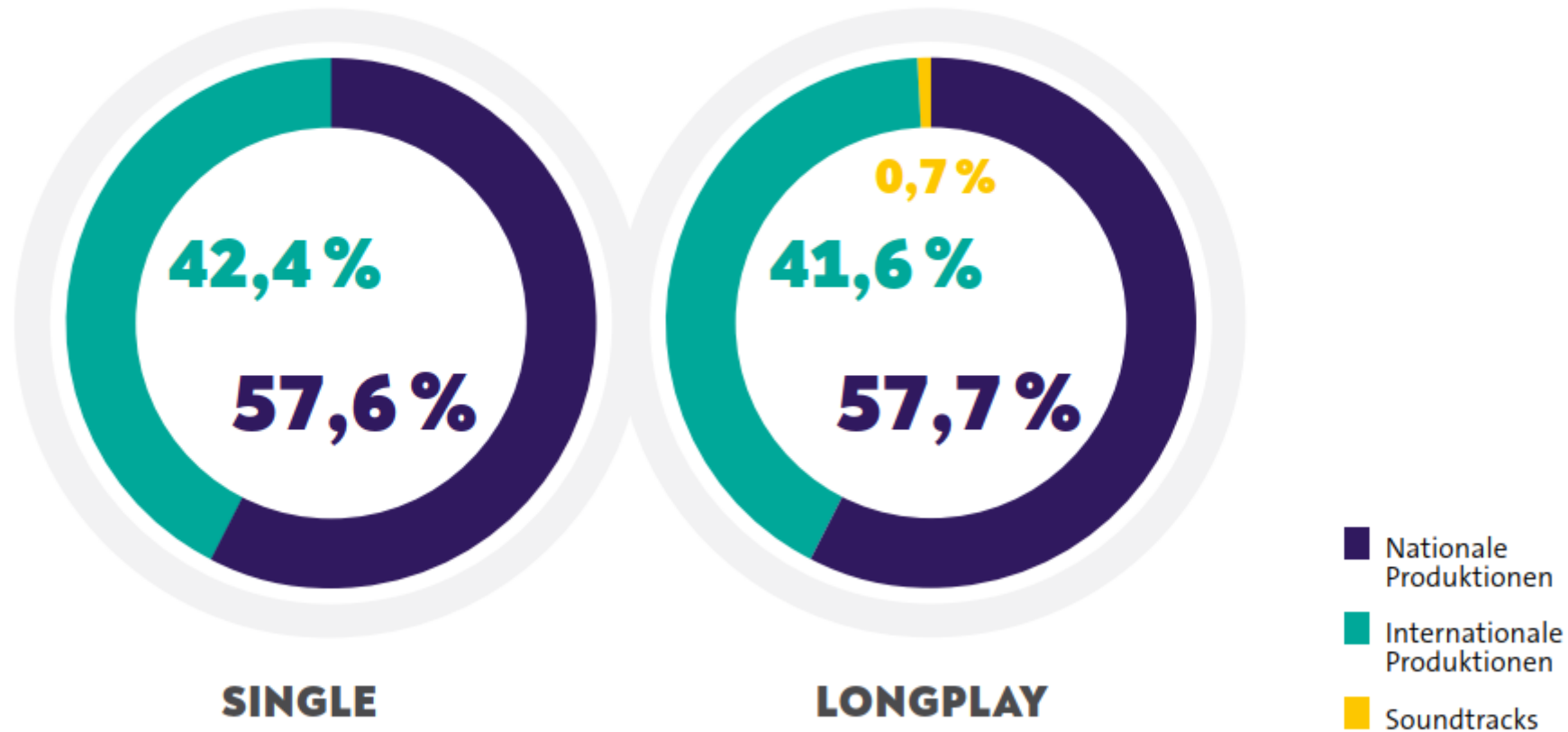
**STREAMING &
DIGITAL
SONSTIGES**
2024:
1,96 Mrd.



MUSIKMANAGEMENT: BIG PLAYER

Anteile nationaler und internationaler Produktionen

an den Top 100 Single- und Longplay-Charts 2023



Quelle: GfK Entertainment; Offizielle Deutsche Charts

Quelle: <http://www.musikindustrie.de>

MUSIKMANAGEMENT — DIE CHARTS - SINGLES

OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS



TOP 100 SINGLE-JAHRESCHARTS

WÄHLE HIER DEINE CHARTS AUS:

SINGLE-JAHRESCHARTS



WÄHLE HIER DAS JAHR AUS:

2024



Datum: 2024

← ZURÜCK

1



Artemas

I Like The Way You Kiss Me

2



Ayliva x Apache 207

Wunder

3



Benson Boone

Beautiful Things

4



Cyril

Stumblin' In

5



Bennett

Vois sur ton chemin

6



Cassö / Raye / D-Block Europe

Prada

7



\$oho Bani, Herbert Grönemeyer, Ericson

Zeit, dass sich was dreht

8



Udo Lindenberg & Apache 207

Komet

9



Mark Ambor

Belong Together

MUSIKMANAGEMENT — DIE CHARTS - ALBUM

OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS



TOP 100 ALBUM-JAHRESCHARTS

WÄHLE HIER DEINE CHARTS AUS:

ALBUM-JAHRESCHARTS

WÄHLE HIER DAS JAHR AUS:

2024

Datum: 2024 [← ZURÜCK](#)

1



Taylor Swift

The Tortured Poets Department

2



Billie Eilish

Hit Me Hard And Soft

3



Linkin Park

From Zero

4



Ayliva

In Liebe

5



Ayliva

Schwarzes Herz

6



Travis Scott

Utopia

7



Nina Chuba

Glas

8



Taylor Swift

1989 (Taylor's Version)

9



Kontra K

Die Hoffnung klaut mir niemand

MUSIKMANAGEMENT — DIE CHARTS — COMPILATION

OFFIZIELLE DEUTSCHE CHARTS



TOP 30 COMPILATION-JAHRESCHARTS

WÄHLE HIER DEINE CHARTS AUS:

COMPILATION-JAHRESCHARTS

WÄHLE HIER DAS JAHR AUS:

2024

Datum: 2024

← ZURÜCK

1



Bravo Hits 125

2



Bravo Hits 124

3



Bravo - The Hits 2023

4



Bravo Hits 126

5



Bravo Hits 127

6



Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2023

7



Bravo - The Hits 2024

8



Ballermann Hits 2024

9



Après Ski-Hits 2024

MUSIKMANAGEMENT:

DEUTSCHSPRACHIGE MUSIK SPIELTE IM RADIO 2022 FAST KEINE ROLLE – KEIN EINZIGER DEUTSCHSPRACHIGER TITEL IN DEN TOP-100-AIRPLAY-CHARTS

Auch 2022 fanden sich in der Rangliste der 25 erfolgreichsten Radio-Titel keine deutschsprachigen Songs – ebenso wenig in den Top 100¹. Zwar waren mit Purple Disco Machine, Leony und Kamrad drei deutsche Artists unter den vier bestplatzierten Titeln, doch waren es Songs mit englischen Lyrics. Nur „Solo Para Ti“ von Alvaro Soler x Topic auf Platz 25 bildete mit spanischem Text eine Ausnahme.

MUSIKMANAGEMENT – DIE CHARTS - AIRPLAY

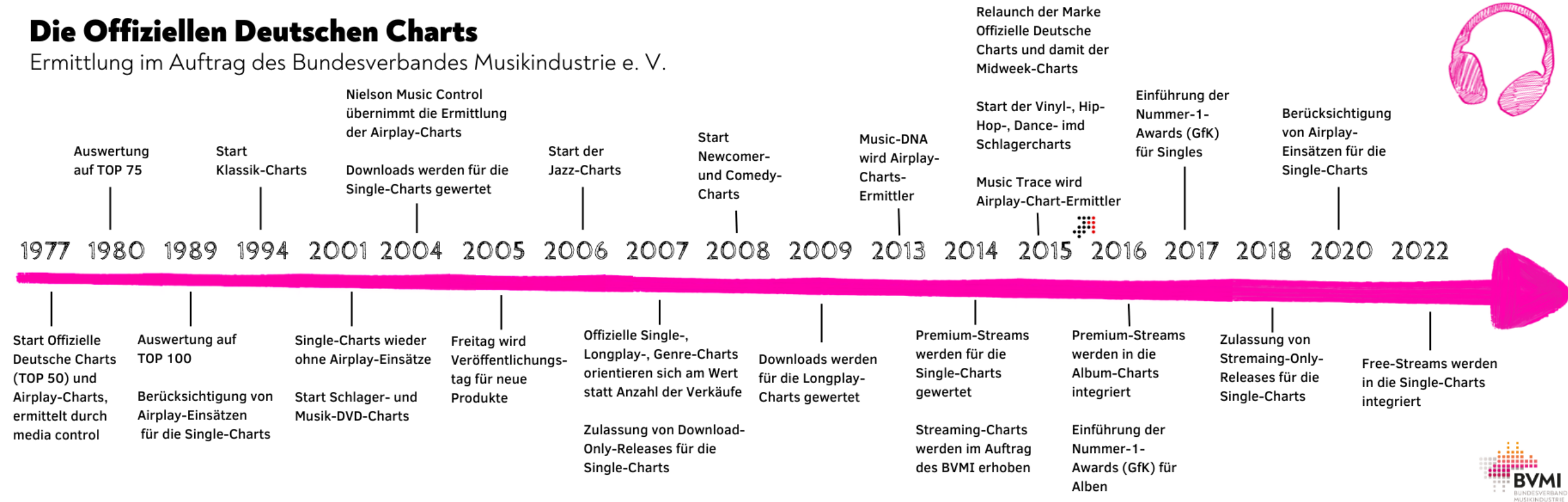
Chartjahr 2024

P	Titel	Interpret	Label	Vertrieb
1	Stumblin' In	Cyril	Spinnin' Records	Warner
2	Austin (Boots Stop Workin')	Dasha	Warner Records	Warner
3	Belong Together	Ambor, Mark	Hundred Days Records/ Virgin Music	UMI
4	I Like The Way You Kiss Me	Artemas	Artemas/ ADA	ADA / Warner
5	Whatever	Kygo x Ava Max	Columbia/ B1	Sony Music
6	Houdini	Lipa, Dua	Urban	UMD
7	Overdrive	Ofenbach feat. Norma Jean Martine	Elektra France	Warner
8	Head Down	Lost Frequencies x Bastille	RCA Records Label	Sony Music
9	I Don't Wanna Wait	Guetta, David + OneRepublic	Parlophone UK	Warner
10	Stargazing	Smith, Myles	RCA Records Label	Sony Music
11	Beat Of Your Heart	Purple Disco Machine x ÁSDÍS	Columbia Local	Sony Music
12	Espresso	Carpenter, Sabrina	Island Records	UMI
13	Feelslikeimfallinginlove	Coldplay	Parlophone UK	Warner
14	A Bar Song (Topsy)	Shaboozey	American Dogwood/ EMPIRE	EMPIRE
15	Too Sweet	Hozier	Island Records	UMI
16	Texas Hold 'Em	Beyoncé	Columbia	Sony Music
17	Simple Life	Leony	Kontor Records	Kontor New Media
18	Dancing In The Flames	Weeknd, The	Republic Records	UMI
19	Never Be Lonely	Jones, Jax & Zoe Wees	Polydor Records	UMI
20	Lose Control	Swims, Teddy	Warner Records	Warner
21	Beautiful Things	Boone, Benson	Night Street Records/ Warner Records	Warner
22	Birds Of A Feather	Eilish, Billie	Darkroom/ Interscope Records	UMI
23	Love U Again	ClockClock	WeFor	UMD
24	Strangers	Grace, Kenya	Major Recordings/ Warner Records	Warner
25	So Good	Kamrad	Epic Local	Sony Music
26	Beautiful Reason	Schulte, Michael	Polydor	UMD
27	Wave	Fast Boy x Raf	Virgin	UMD
28	Magic Moment	Glockenbach x Chris de Sarandy	WeFor	UMD
29	Selfish	Timberlake, Justin	RCA Records Label	Sony Music
30	Training Season	Lipa, Dua	Urban	UMD
31	Human Being	Santos, Nico	Virgin	UMD
32	Greedy	McRae, Tate	RCA Records Label	Sony Music

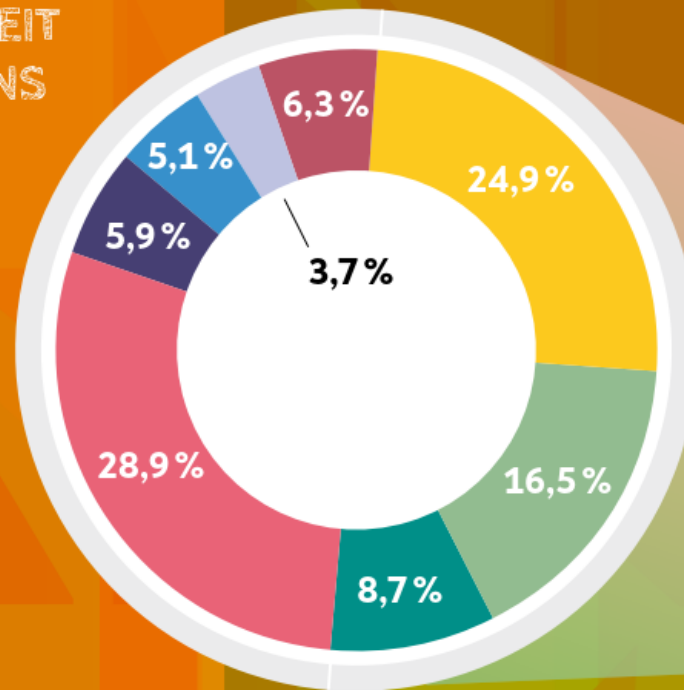
MUSIKMANAGEMENT – DIE CHARTS

Die Offiziellen Deutschen Charts

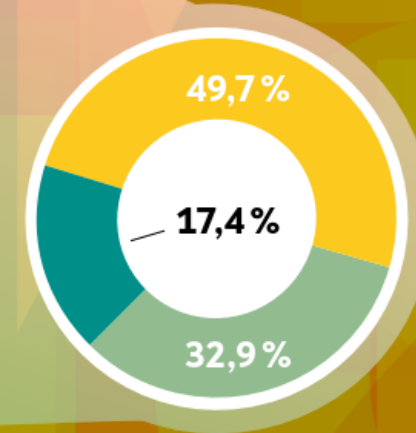
Ermittlung im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e. V.



PROZENTUALE ANTEILE AN DER GESAMTZEIT DES MUSIKHÖRENS



ANTEILE DES ON-DEMAND-STREAMINGS NACH METHODE



- Premium Audio-Streaming
- Video-Streaming (z.B. YouTube)
- Kostenloses Audio-Streaming

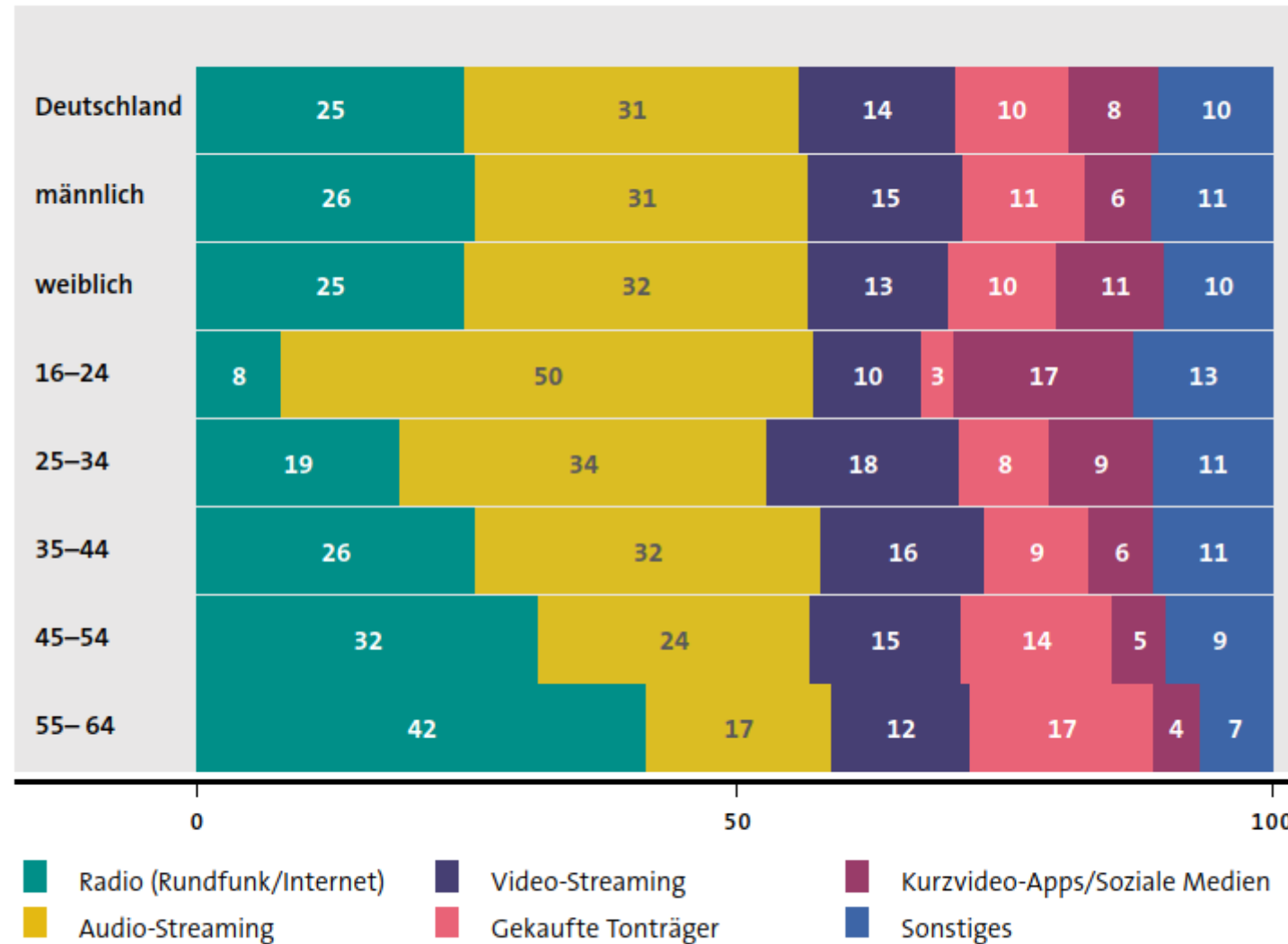
- Radio (Rundfunk, Internet, Digital)
- Gekaufte Musiktonträger (z.B. CDs, Vinyl, Downloads)
- Kurzvideo-Apps (z.B. TikTok)

- Sonstige (z.B. TV, Netflix)
- Live-Musik (inkl. Live-Streaming)

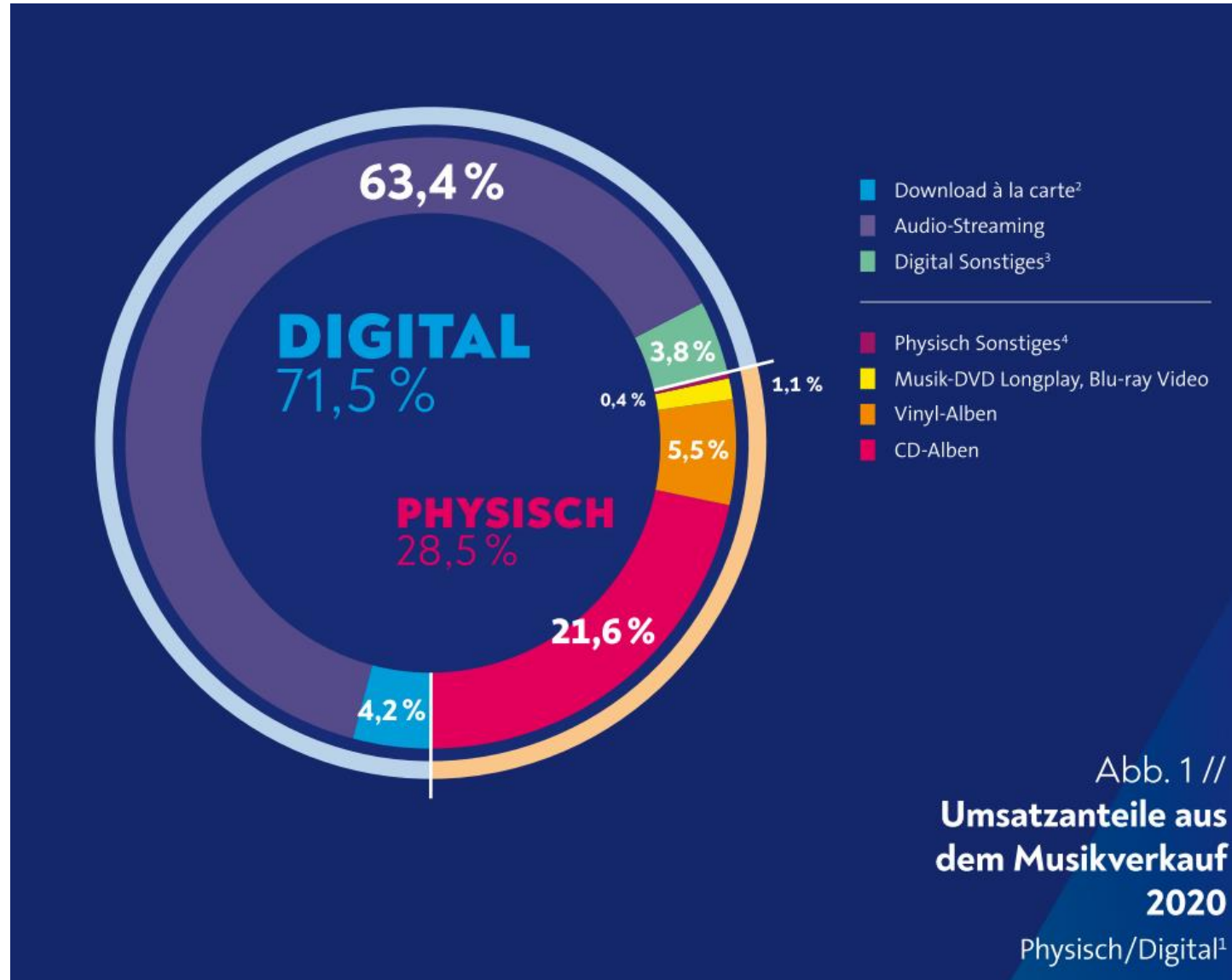
Abb. 15 //
**Hörgewohnheiten
in Deutschland**
in einer typischen Woche

Hörgewohnheiten in Deutschland

Prozentuale Anteile des Musikhörens in einer typischen Woche nach Geschlecht und Alter



MUSIKMANAGEMENT: MARKTENTWICKLUNG -2020

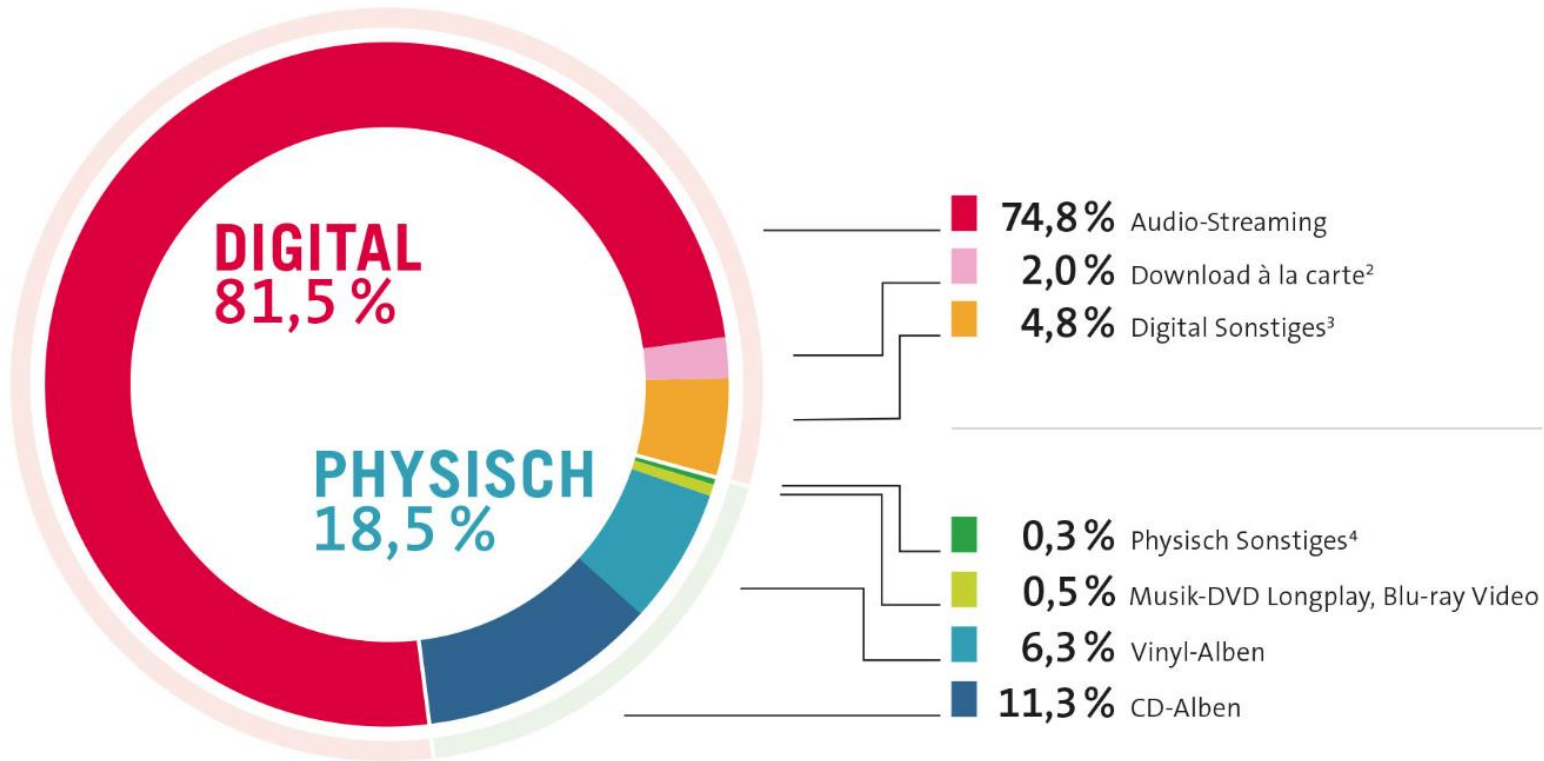


Höranteil $\neq$ Umsatzanteil

MUSIKMANAGEMENT: MARKTENTWICKLUNG - 2023

Umsatzanteile aus dem Musikverkauf 2023¹

Physisch/Digital



Höranteil $\neq$ Umsatzanteil

¹ Umsatz bewertet zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer; werbefinanziertes Streaming und Ringbacktones wie angefallen

² Download-Tracks, Download-Bundles, Download-Musikvideos

³ Realtones/Ringbacktones + Video-Streaming & Other Licensing Income

⁴ Singles, MC, DVD-Audio, SACD, Blu-ray Audio

UMSATZENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN MUSIKINDUSTRIE 1984-2024

(IN EURO)

Quellen:
BVMG; auf Basis der Mitglieder-Meldestatistik hochgerechnet auf den Gesamtmarkt, ab 2008 Physisch und Download auf Basis Handelspanel GfK Entertainment
Musik im digitalen Wandel: Eine Bilanz aus zehn Jahren Brennerstudie; Digital Music Report; pro-music.org
Umsätze vor 2002: Umrechnung zum fixen Wechselkurs (1,95583 DM = 1 Euro)

Rekordumsatz pro Format

2,38 MRD.€
BRANCHENUMSATZ 2024

84,1%
DIGITALER MARKANTEIL

**STREAMING &
DIGITAL
SONSTIGES
2024:
1,96 Mrd.**

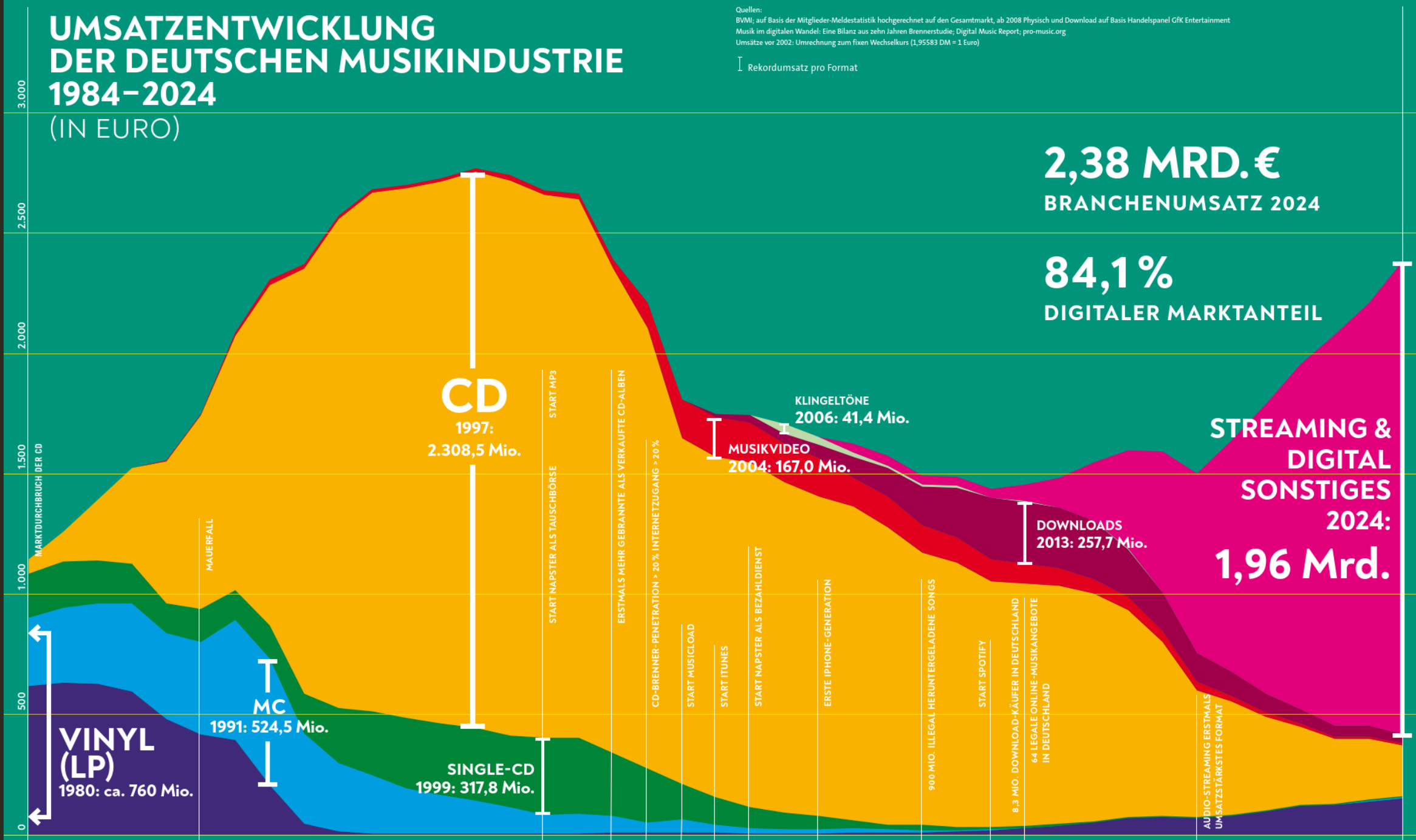
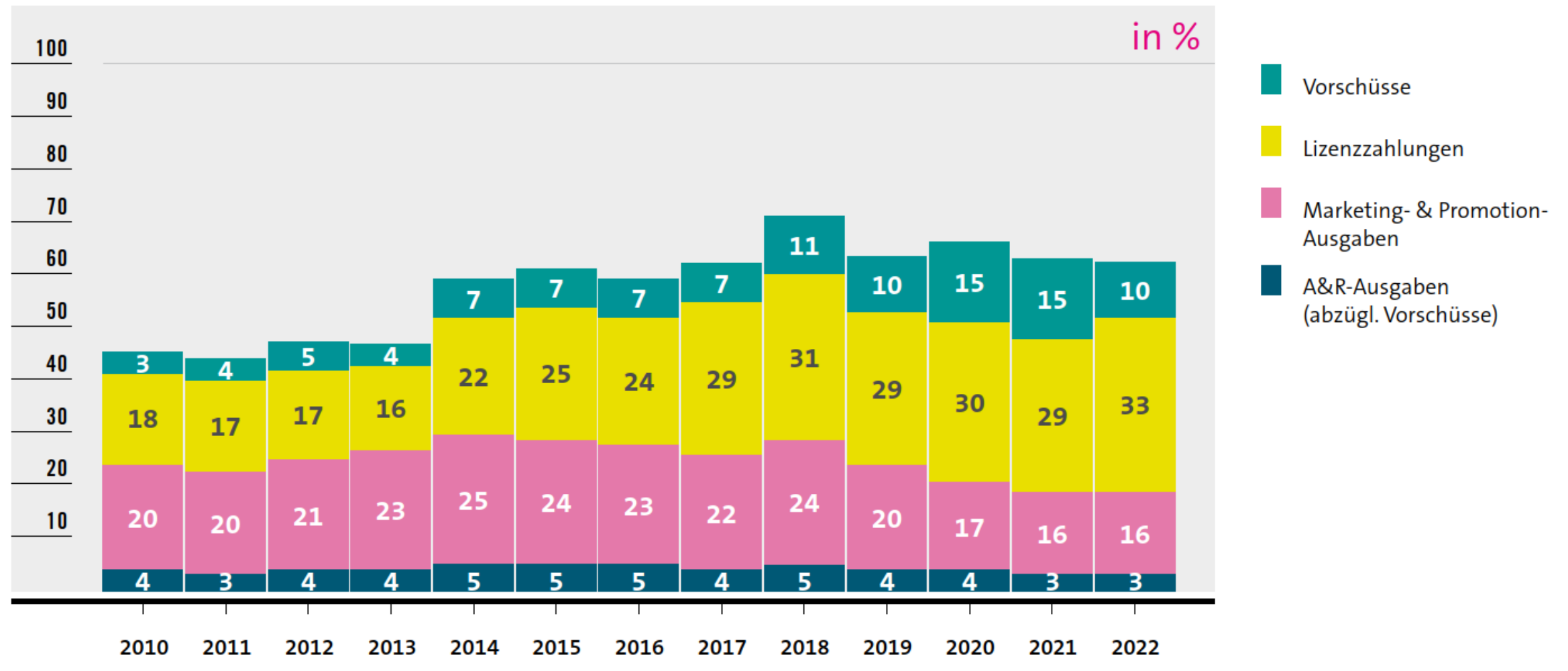


Abb. 14 //

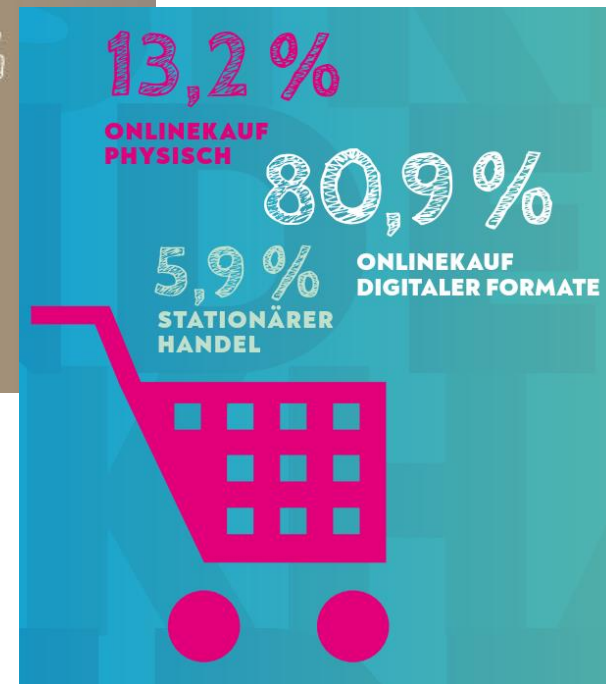
Direkte und indirekte Vorteile für Künstler:innen

in % zu Industrieerträgen



MUSIKMANAGEMENT: MARKTENTWICKLUNG

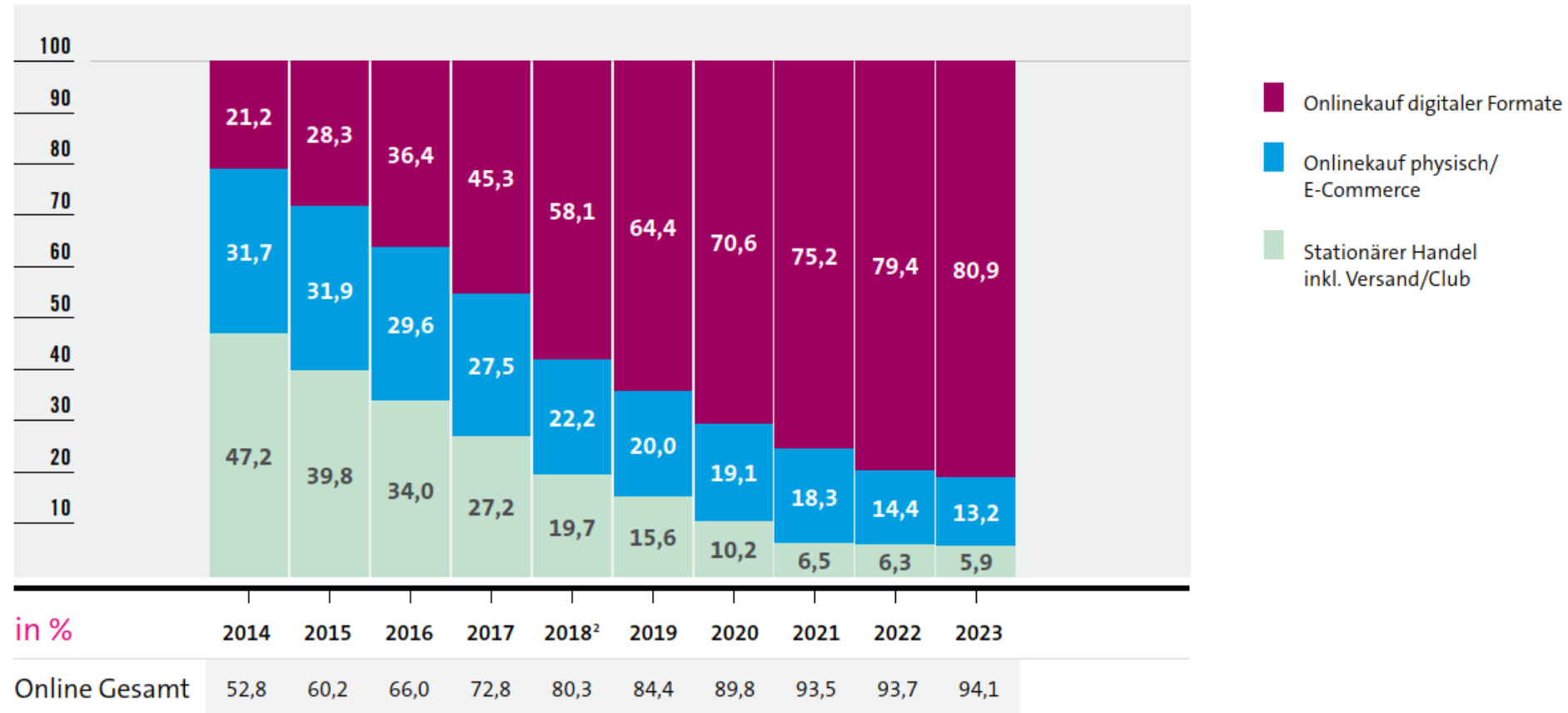
FAST 94 PROZENT DER UMSÄTZE MIT MUSIK AUFNAHMEN WURDEN 2021 ONLINE GENERIERT. DAS HAT BEI DEN FÜNF UMSATZSTÄRKSTEN MUSIKHÄNDLERN ZU EINER DEUTLICHEN VERÄNDERUNG GEFÜHRT, DIE AUCH EINEN HISTORISCHEN EINSCHNITT IN DER HANDELSSTRUKTUR MARKIERT.



MUSIKMANAGEMENT

Umsatzanteile der Vertriebschienen

am Musikverkauf¹ 2014–2023

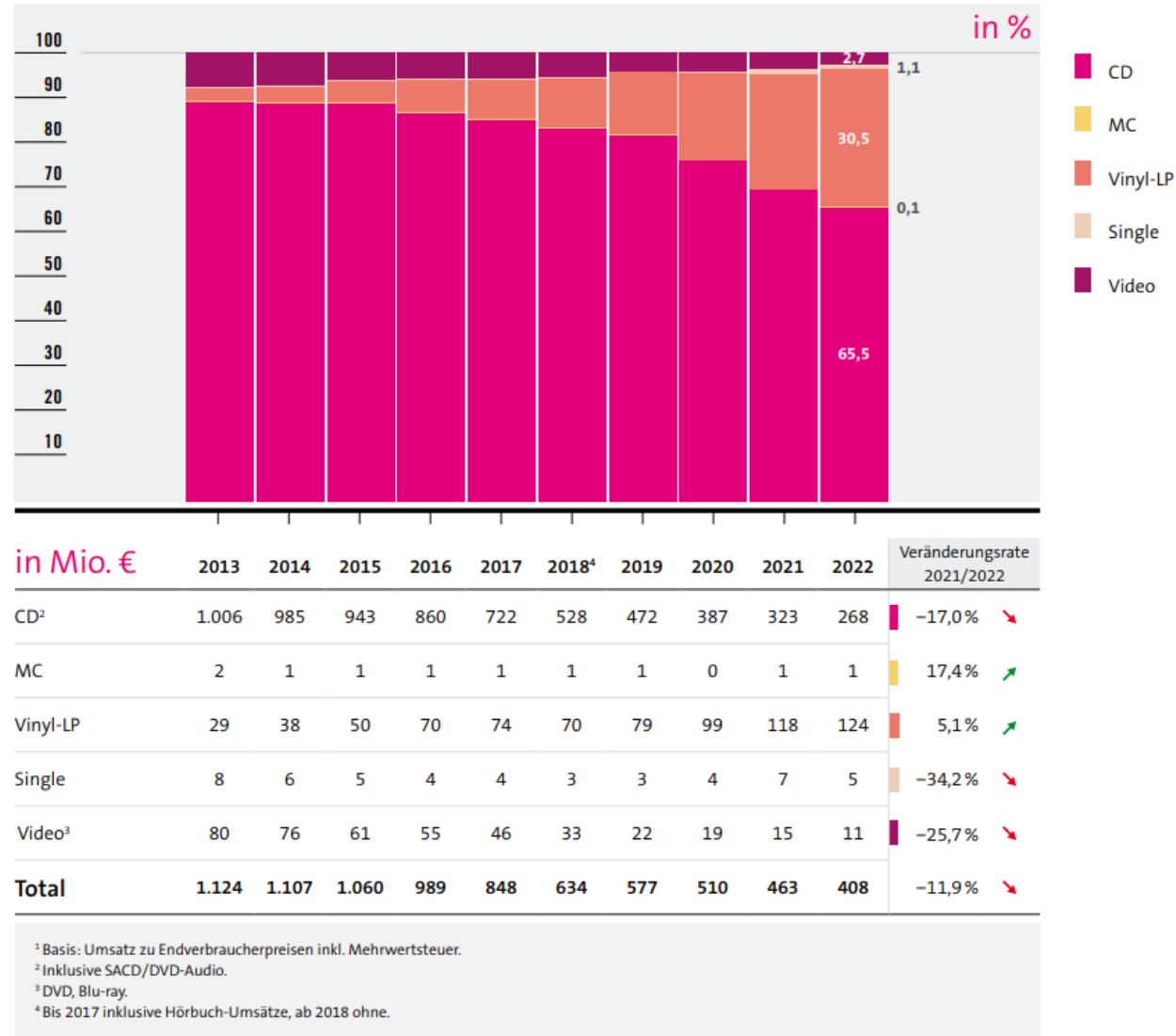


¹ Basis: Umsatz zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer; physisch, Download und ab 2015 inkl. Premium Audio-Streaming unter „Onlinekauf digitale Formate“.

² bis 2017 inkl. Hörbuch-Umsätze, ab 2018 ohne.

MUSIKMANAGEMENT: MARKTENTWICKLUNG

Umsatzentwicklung der physischen Tonträger 2013–2022¹



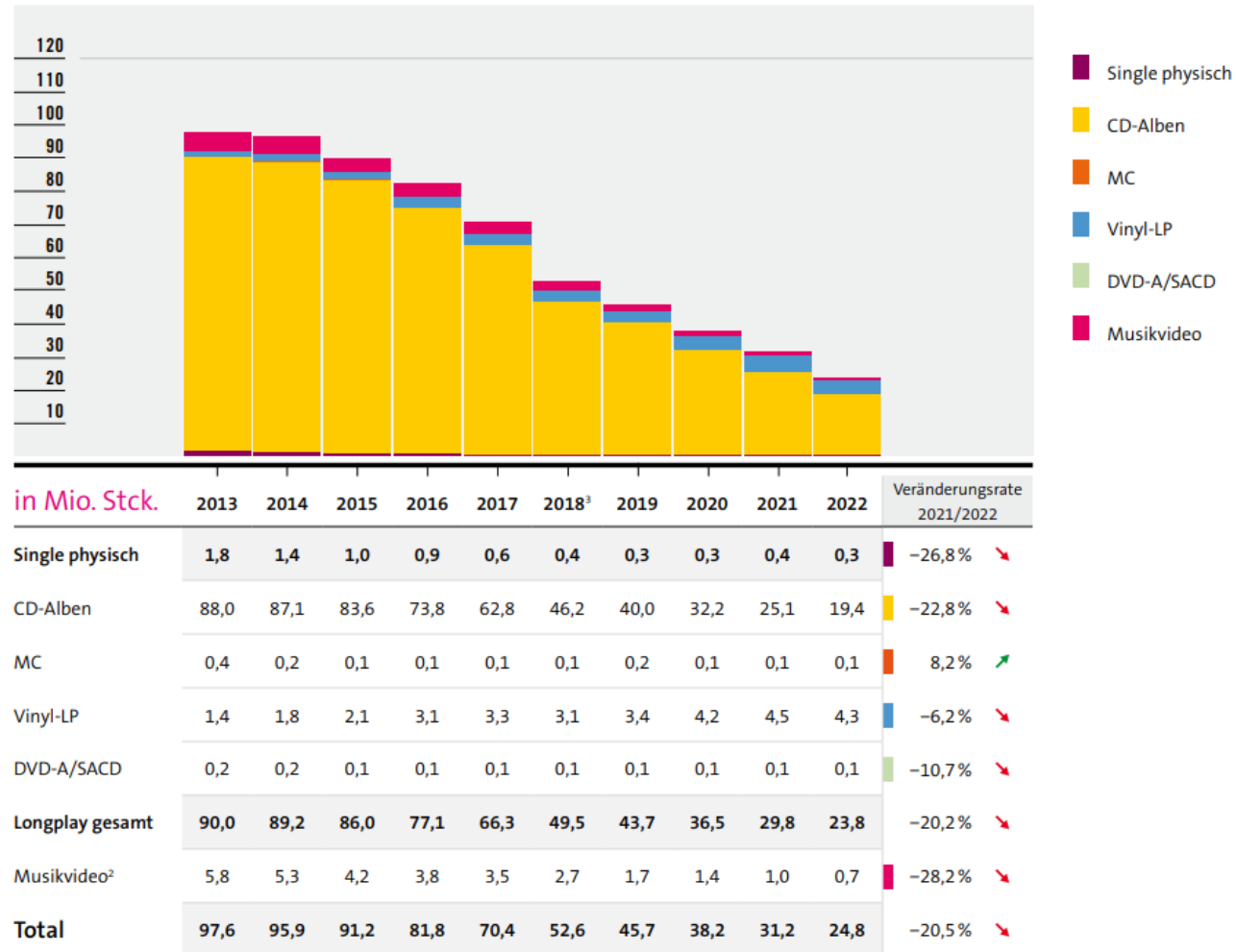
Schallplatte ist der einzige Wachstumsmarkt :o), aber....

prozentuale Verteilung

MUSIKMANAGEMENT

Musikabsatz physisch¹

in Deutschland 2013–2022



¹ Absatz Handel auf Basis Units = Packungseinheiten, ein Doppelalbum zählt als ein Produkt.

² DVD/Blu-ray.

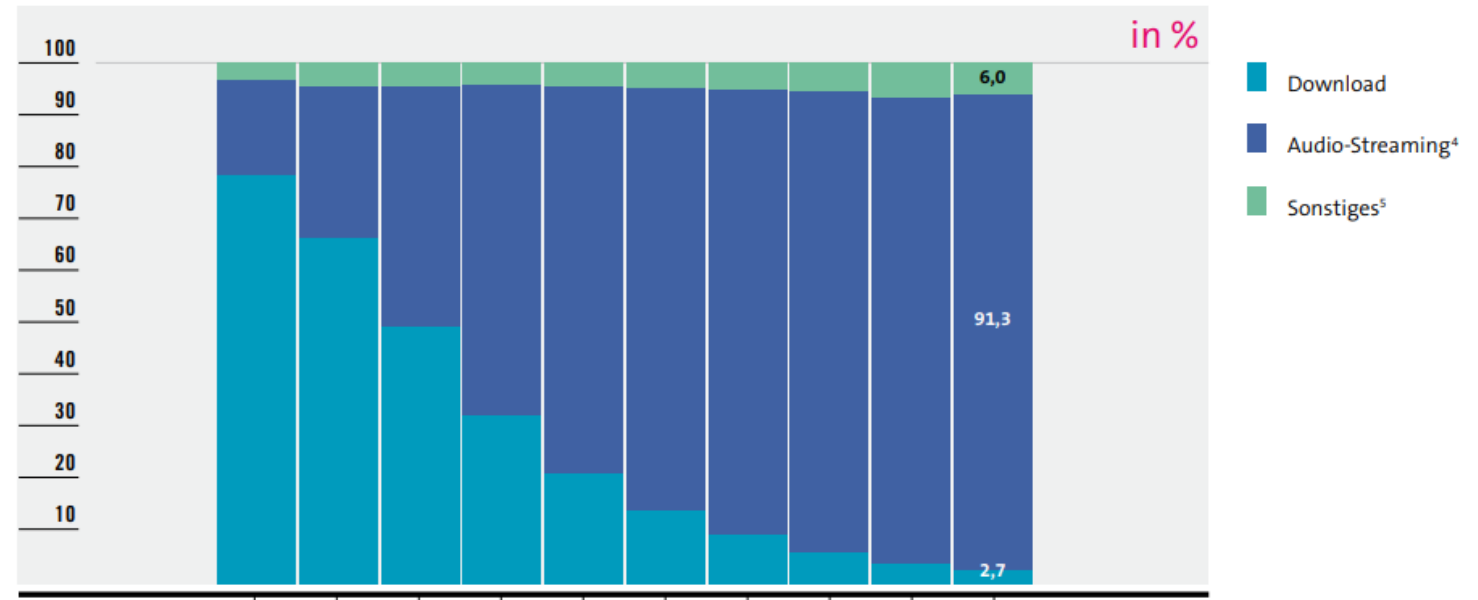
³ Bis 2017 inklusive Hörbücher, ab 2018 ohne.

Physikalischer Absatz
(wieviel Geld wurde damit
gemacht)

MUSIKMANAGEMENT

Spotify und Co verändern den Markt ...

Umsatzentwicklung digitaler Musikverkäufe 2013–2022¹



in Mio. €	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ⁶	2019	2020	2021	2022	Veränderungsrate 2021/2022
Download gesamt ²	258	247	241	195	157	122	100	76	58	45	-22,1 % ↘
Download Singles ³	108	100	96	80	64	51	41	30	23	18	-20,3 % ↘
Download Album	147	145	144	113	92	70	58	44	35	27	-23,3 % ↘
Audio-Streaming ⁴	61	108	223	385	549	705	895	1.133	1.330	1.516	14,0 % ↗
Sonstiges ⁵	10	16	22	24	34	40	51	68	99	100	0,9 % ↗
Total	328	371	486	604	741	866	1.046	1.276	1.487	1.661	11,7 % ↗

¹ Basis: Umsatz bewertet zu Endverbraucherpreisen inkl. Mehrwertsteuer; werbefinanzierte Services und Sonstiges wie angefallen.

² Inkl. Download Musik Video und sonstige Downloads.

³ Single-Tracks, Single-Bundles.

⁴ Audio-Streaming-Plattformen; Premiumumsätze hochgerechnet zu Endverbraucherpreisen.

⁵ Video-Streaming-Plattformen, Mobile Realtones/Ringbacktunes, Einkommen aus Cloud-Services.

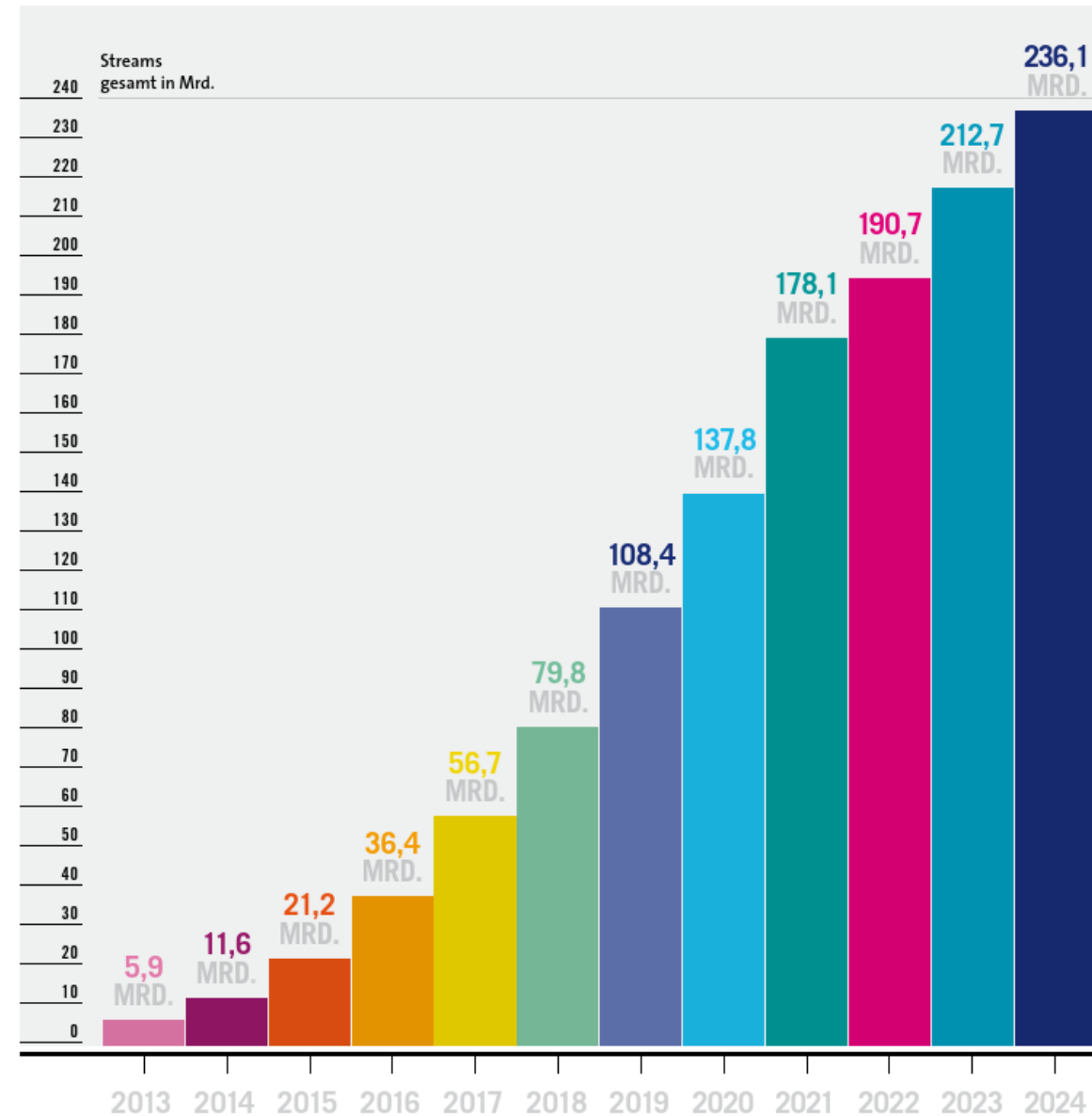
⁶ Bis 2017 inklusive Hörbuch-Umsätze, ab 2018 ohne.

MUSIKMANAGEMENT (STREAMING)

Abb. 8 //

Musikstreaming seit 2013

Premium/werbefinanziert



Basis: Premium- und werbefinanzierte Streams; Daten von YouTube ab 2021

<http://www.musikindustrie.de>

STREAMING

Die wichtigsten Musikmärkte im Vergleich

Alle Zahlen in Euro / Stand Juli 2020

Suchen:

Land	↕ Pay Per Stream	↕ Pro Million Streams	↕ Kosten Premium Abo	↕
Norwegen	0.004657305427	4657.31	10.21	
Dänemark	0.004385255061	4385.26	13.30	
UK	0.004175504100	4175.50	10.95	
Schweiz	0.004025454928	4025.45	12.00	
Schweden	0.003774613602	3774.61	9.63	
Australien	0.003370038305	3370.04	7.29	
Niederlande	0.003082900831	3082.90	9.99	
Japan	0.003016717413	3016.72	7.92	
USA	0.002997601800	2997.60	8.52	
Deutschland	0.002862237673	2862.24	9.99	
Frankreich	0.002690338328	2690.34	9.99	
Kanada	0.002327813015	2327.81	6.37	
Spanien	0.001998567714	1998.57	9.99	
Italien	0.001694462383	1694.46	9.99	
Mexiko	0.001224945878	1224.95	3.82	
Indien	0.001197070485	1197.07	1.36	
Brasilien	0.001100403398	1100.40	2.77	
Argentinien	0.000722522275	722.52	1.65	

STREAMING - PROBLEME

Am Beispiel Spotify

- **1. Niedrige Auszahlungsraten:** Eine der bedeutendsten Kritiken an Spotify ist die niedrige Auszahlung pro Stream. Künstler erhalten oft nur einen Bruchteil eines Cents pro Stream, was es für unabhängige Künstler oder solche ohne große Fangemeinde schwierig machen kann, ein nachhaltiges Einkommen aus ihrer Musik zu erzielen. Das Einnahme-Modell begünstigt größere Labels und etablierte Künstler, was es für kleinere Künstler herausfordernd macht, finanziell Fuß zu fassen.
- **2. Marktsättigung:** Mit Millionen von Künstlern auf Spotify kann es für neue oder weniger bekannte Künstler schwierig sein, in einem überfüllten Markt wahrgenommen zu werden. Der Wettbewerb ist enorm, und es kann sich wie eine entmutigende Aufgabe anfühlen, ein Publikum unter der riesigen Menge an verfügbarer Musik zu erreichen.
- **3. Abhängigkeit von Streaming-Playbacks:** Viele Künstler fühlen sich möglicherweise unter Druck gesetzt, Musik zu schaffen, die zu populären Trends oder Sounds passt, die eher wahrscheinlich Streams generieren, anstatt ihrer kreativen Vision zu folgen. Dies kann zu einer Homogenisierung der Musik führen, bei der Künstler kommerzielle Viabilität über künstlerischen Ausdruck priorisieren.
- **4. Exposition vs. Einnahmen:** Während Spotify eine große Reichweite bieten kann, ist die Korrelation zwischen Streams und tatsächlichen Einnahmen schwach. Künstler können Follower und Hörer gewinnen, kämpfen jedoch möglicherweise darum, dies in Ticketverkäufe für Konzerte oder Merchandise umzuwandeln, die oft zuverlässigere Einnahmequellen sind.
- **5. Komplexe Umsatzverteilung:** Die Art und Weise, wie Einnahmen verteilt werden, ist komplex und kann undurchsichtig sein. Der Umsatz wird unter mehreren Parteien geteilt, einschließlich Plattenlabels, Vertriebsunternehmen und Spotify selbst. Diese Komplexität kann es schwierig machen, genau zu verstehen, wie viel Künstler tatsächlich verdienen, und kann zu Streitigkeiten über Zahlungen führen.

STREAMING - PROBLEME

Am Beispiel Spotify

- **6. Verlust der Kontrolle über die Musik:** Bei der Nutzung von Streaming-Plattformen geben Künstler möglicherweise ein gewisses Maß an Kontrolle darüber auf, wie ihre Musik präsentiert und vermarktet wird. Dazu gehört, wie ihre Songs kategorisiert werden und wie ihre Marke auf der Plattform repräsentiert wird.
- **7. Kurze Aufmerksamkeitsspanne:** Streaming fördert eine "Skip"-Kultur, in der Hörer Songs überspringen, um zum nächsten Track zu gelangen, was es Künstlern erschwert, kohärente Alben zu erstellen oder damit einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
- **8. Auswirkungen auf Albumverkäufe:** Der Aufstieg des Streamings hat die physischen und digitalen Albumverkäufe verringert. Da immer mehr Hörer auf Streaming zurückgreifen, hat sich das traditionelle Modell des Verkaufs von Alben verringert, was Künstler schaden kann, die auf vordere Albumverkäufe für Einnahmen angewiesen sind.
- **9. Verhandlungsmacht:** Kleinere, unabhängige Künstler haben in der Regel weniger Verhandlungsmacht gegenüber Plattformen wie Spotify im Vergleich zu großen Plattenlabels, was sich auf die Promotion und Monetarisierung ihrer Musik auf der Plattform auswirken kann.
- **10. Abhängigkeit von Algorithmen:** Der Erfolg auf Spotify kann stark von Algorithmen und Playlist-Platzierungen abhängen. Wenn die Musik eines Künstlers vom Algorithmus nicht bevorzugt wird, erreicht sie möglicherweise nicht ein breiteres Publikum, was den Erfolg zufällig erscheinen lässt, anstatt auf Verdienst basierend.

STREAMING

<https://www.igroovemusic.com/blog/wie-viel-erhalte-ich-pro-stream-auf-spotify.html>

<https://app.calconic.com/api/embed/calculator/5cfe3b140c34ed002687bcd6>

<https://dittomusic.com/en/blog/how-much-do-music-streaming-services-pay-musicians/>

<https://www.spiegel.de/kultur/musik/spotify-zahlt-sieben-milliarden-dollar-fuer-musikrechte-a-44a0368e-96e2-41dc-a06e-9df4afdce676>

<https://www.complex.com/music/a/jaelanturnerwilliams/spotify-denies-snoop-doggs-1-billion-streaming-profit-claim>

<https://www.youtube.com/watch?v=szxizxMm1ww>



Im Video erwähnt: ARPU - <https://finanzgrundlagen.de/arpu/>

DEUTSCHE MUSIKINDUSTRIE

Hinter den Kulissen der Musikindustrie

<https://www.youtube.com/watch?v=nFfu2xDJyVs> (Pop-Industrie)

<https://www.youtube.com/watch?v=kX1Prc8sUVk> (Schlager-Industrie)

https://www.youtube.com/watch?v=GLS_FhdYBmY (Ticket-Verkauf, vertical Integration)

Hausaufgabe

DEUTSCHE MUSIKINDUSTRIE

CTS Eventim als marktbeherrschender Player:

<https://www.ardmediathek.de/video/dirty-little-secrets-geheimnisse-der-musikindustrie/folge-3-die-verschwundene-firma-s01-e03/br/Y3JpZDovL2JyLmRIL3ZpZGVvL2NjODEyYTczLWRRiNjMtNGJkZC1iMmY2LTQ1NGU4ZTc0MWEzZA>

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - Gema

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - Gema

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

Größte deutsche Verwertungsgesellschaft

- **Aufgabe:** Rechteverwertungsgesellschaft/-verwaltungsgesellschaft übernimmt kommissarisch das *kollektive* Inkasso für viele Autoren und Musikverlage
- **Zielgruppe:**
 - Urheber
 - Verleger
 - Rechtsnachfolger
- Die GEMA vertritt Komponisten und Textdichter, keine aufführende Musiker (diese werden durch die GVL vertreten)

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - Gema

■ Einnahmequelle:

- Aufführungs- und Vorführungsrechte
- Wiedergaberechte in Hörfunk und Fernsehsendungen
- Vervielfältigungsrechte, sowie private Vervielfältigung
- Vermietung / Verleih

■ Beispiele:

- jeder DVD/CD-Rohling enthält im Verkaufspreis einen Anteil an die GEMA
- Gerätehersteller und/oder -importeure von DVD/CD-Brennern, Abspielgeräten, (...Videorecordern), Festplattenrecordern geben eine Gebühr ab (ist also auch im Verkaufspreis einkalkuliert)
- eine Cover-Band spielt auf einer Party, der Veranstalter zahlt dafür Gebühren an die GEMA
- in einem Verkaufsgeschäft/Kneipe läuft Musik, der Besitzer zahlt dafür GEMA

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - Gema

- Internationaler Austausch:
 - Durch internationale Abkommen wird das Inkasso für ausländische Künstler durchgeführt
 - Danach Verrechnung mit ausländischen Verwertungsgesellschaften für Einnahmen deutscher Künstler
- Hinweise
 - Man kann nur sein gesamtes Werk vertreten lassen, keine Teilvertretung (z.B. kein Album als Creative Commons)
 - Als Vorführer muss man nachweisen, dass ein gespielter Künstler nicht von der GEMA vertreten wird (GEMA-Vermutung)
- Links
 - https://de.wikipedia.org/wiki/Gesellschaft_f%C3%BCr_musikalische_Auff%C3%BChrungs-und_mechanische_Vervielf%C3%A4ltigungsrechte
 - <https://www.youtube.com/watch?v=TW0ze-3ZOKI> (GEMA erklärt)
 - <https://www.bild.de/unterhaltung/musik/helene-fischer/das-bekommt-ein-songschreiber-fuer-einen-helene-hit-51754920.bild.html>
 - https://www.gema.de/fileadmin/user_upload/Musiknutzer/Tarife/Tarife_VRA/tarif_vr_od10.pdf (Beispiele für Lizenzzahlung für Onlineangebote)

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - GVL

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten

Aufgabe: Die Gesellschaft nimmt die Zweitverwertungsrechte von Leistungsschutzberechtigten im Bereich von Musik, Film und Fernsehen für alle Arten von Medien wahr.

Zielgruppe:

- ausübende Künstler
 - Tonträgerhersteller
 - Veranstalter
 - Videoclipproduzenten
-
- Im Gegensatz zu GEMA werden von der GVL aufführende KünstlerInnen vertreten wenn das Werk, an dem sie mit an der Aufführung oder Herstellung beteiligt waren zweitverwertet werden (Verkauf einer Konzert-DVD wo ein Musiker als z.B. Gitarrist beteiligt war.)

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Regulatives Umfeld - GVL

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten

Besonderheit: Man kann von der GVL sich auch als Synchronsprecher, Stuntman oder Tänzer vertreten lassen.

GVL bekommt auch, wie die GEMA, einen Anteil aus der Abgabe auf Recorder und Leermedien.

Links

- https://gvl.de/sites/default/files/2021-10/Infografik%20Datenprozess_V08_20210324_SP_FINAL-Grossformat.jpg
- <https://gvl.de>
- <https://www.youtube.com/watch?v=v6Drr2KIL-k> - GVL erklärt

Man kann sich von beiden Gesellschaften vertreten lassen, bei der GEMA für das Komponieren der Musik und durch die GVL für die Aufführungen und der daraus entstehenden Werke-

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

regulatives Umfeld - C3S

„Cultural commons collecting society“ – C3S

Aufgabe: Rechteverwertungsgesellschaft/-verwaltungsgesellschaft, im Gegensatz zur GEMA mit dem Anspruch die Künstler am Verteilungsprozess gleichberechtigter zu beteiligen

Als Künstler soll man auch nur einen Teil seines Werkes vertreten lassen können.

Zielgruppe:

- ausübende Künstler

Links

- <https://www.youtube.com/watch?v=vyZcbuYB6gl> – C3S erklärt sich
- <https://www.c3s.cc/ueber-c3s/konzept/der-c3s-projekt-wegweiser/> - Webseite

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

regulatives Umfeld - C3S

„Cultural commons collecting society“ – C3S

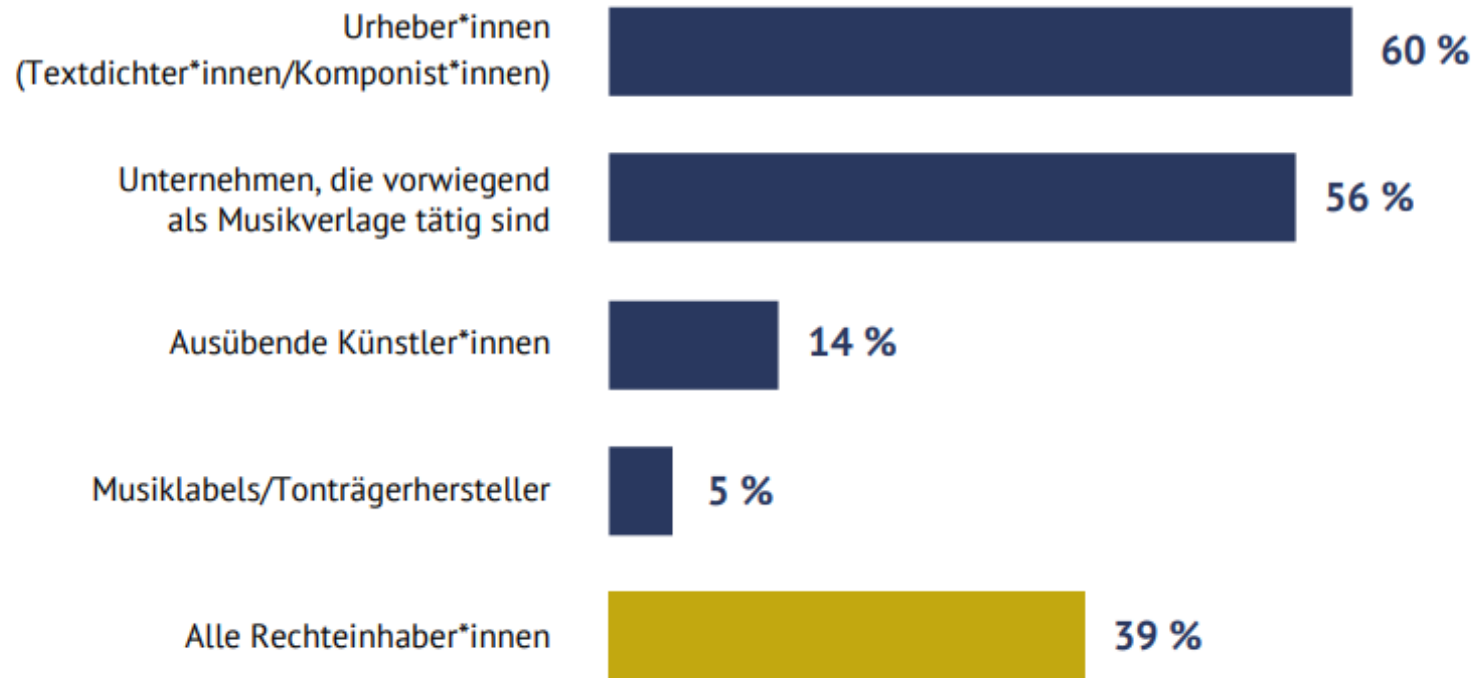
Stand: Noch in der Gründung.

Um aber als Verwertungsgesellschaft aktiv werden zu können, muss ein Antrag auf Zulassung als Verwertungsgesellschaft beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) eingereicht und bestätigt werden.

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

ABB. 6

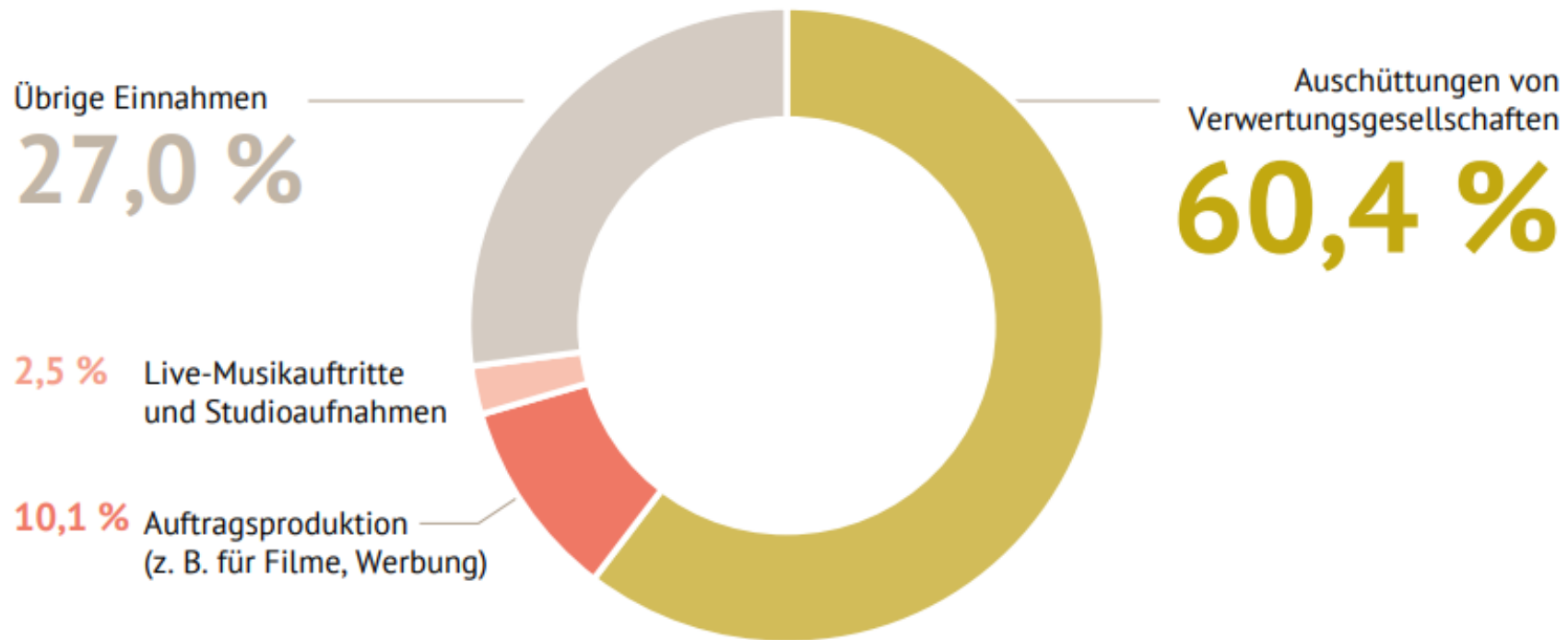
Anteil der Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften an Einnahmen von Rechteinhaber*innen laut Umfrage



Quelle: Befragung 2024, eigene Berechnungen Oxford Economics

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

Einnahmestruktur der Textdichter*innen und Komponist*innen



Quelle: Befragung 2024, eigene Berechnungen von Oxford Economics

VERWERTUNGSGESELLSCHAFTEN

ABB. 47

Einnahmen und Ausschüttungen der GVL 2023

	in Mio. Euro	in %
Einnahmen der GVL^{a)}	249,2	100
darunter aus:		
Sendung (Radio/TV/Videoclips) / Rundfunk und Kabel	99,9	40
Öffentliche Wiedergabe ^{b)}	45,5	18
Webcasting	2,7	1
Vervielfältigung	77,3	31
Sonstige Erlöse	9,3	4
Ausland	14,4	6
Kosten der GVL	36,8	100
davon:		
Personalaufwand	15,2	41
Sachkosten und Abschreibungen	21,6	59
Ausschüttungen der GVL^{c)}	221,8	100

URHEBERGESETZ

regulatives Umfeld - Urhebergesetz

Gesetzliche Grundlage für Gebühreneinzug: Urhebergesetz (UrhG)

- Verstöße dagegen => „Musikpiraterie“ – hat in den letzten Jahren zugenommen.
(Kopien, Tauschbörsen, Filesharing etc.), Zahlen kommen aber von der Musikindustrie (z.B. [IFPI](#))
- Früher durch Rippen, CD-Brennen etc, heute durch YouTube-Download oder Streamaufnahme
- **Exkurs: ist YouTube-Download verboten?**
 - <https://www.futurezone.de/digital-life/article211244737/futurezone-hilft-ist-der-Download-von-YouTube-Videos-legal.html>
 - <https://www.heise.de/news/Youtube-DL-Streit-um-Open-Source-YouTube-Downloader-eskaliert-4941231.html>
 - <https://netzpolitik.org/2020/youtube-dl-musikindustrie-schiesst-mit-der-schrotflinte-auf-open-source/>
 - <https://www.msn.com/de-de/finanzen/other/olg-hamburg-uberspace-haftet-wegen-hosting-von-youtube-dl/ar-AA1uRX4Y> (dez 24)

URHEBERGESETZ

regulatives Umfeld - Urhebergesetz

- YouTube-DL ist in Deutschland nicht grundsätzlich illegal, aber seine Nutzung und Verbreitung können unter bestimmten Umständen gegen das Urheberrecht verstoßen. Entscheidend ist, ob mit der Software wirksame technische Schutzmaßnahmen wie der sogenannte „Rolling Cipher“ von YouTube umgangen werden.
- Das Oberlandesgericht Hamburg hat 2024 und 2025 klargestellt, dass Tools wie youtube-dl, die gezielt den Rolling Cipher umgehen, als rechtswidrig gelten, weil sie einen wirksamen Kopierschutz nach § 95a UrhG aushebeln.
- Das Anbieten und Hosten solcher Software ist damit in Deutschland verboten, wenn sie hauptsächlich dazu dient, diese Schutzmaßnahmen zu umgehen.
- Die Nutzung von youtube-dl ist dann rechtswidrig, wenn damit urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Erlaubnis der Rechteinhaber heruntergeladen werden und dabei technische Schutzmaßnahmen umgangen werden.
- ist möglich, wenn die Software ausschließlich für eigene, nicht geschützte Inhalte oder mit ausdrücklicher Zustimmung der Rechteinhaber verwendet wird (z. B. eigene Videos oder Creative Commons-Inhalte).

URHEBERGESETZ

regulatives Umfeld - Urhebergesetz

Gesetzliche Maßnahmen gegen Musikpiraterie: Urhebergesetz ([UrhG](#))

■ Historie:

- „Erste Fessel“: Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft = Erfüllung EU-Vorgaben und der dahinter stehenden getroffenen Vereinbarungen der [WIPO](#) (World Intellectual Property Organization)
- WIPO wurde am 14. Juli 1967 mit dem Ziel gegründet, Rechte an immateriellen Gütern weltweit zu fördern.
- 1974 wurde die WIPO Teilorganisation der Vereinten Nationen. Die WIPO ist Ausgangspunkt des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) von 1970, des WIPO-Urheberrechtsvertrags von 1996 und des Patentgesetzvertrags (englisch Patent Law Treaty) von 2000 = Neuregelung zur Bereitstellung von gespeicherten Musikaufnahmen auf Computern
- „Zweite Fessel“: Ausweitung der Rechte der ausübenden Künstler (Kopierverbot; Verbot, Daten online zu stellen, sowie sie unrechtmäßig erworben wurden (Dealer/Hehlerware)
- dadurch wurde die Rechtswidrigkeit der Nutzung illegaler Tauschbörsen unmissverständlich geregelt
- https://en.wikipedia.org/wiki/Metallica_v._Napster,_Inc. (erster Fall von „Musiker klagt gegen P2P-Netzwerk – gilt als Anfang vom Ende von Napster in der damaligen Form)

URHEBERGESETZ

regulatives Umfeld - Urhebergesetz

... und das Ganze gepaart mit *hervorragenden* Werbekampagnen - finanziert durch die Musik- und Filmindustrie

... bitte, oder der, oder der ...

URHEBERGESETZ

regulatives Umfeld - Urhebergesetz

Und kann unerwartete Nebenwirkungen haben.

<https://www.heise.de/news/Leistungsschutzrecht-Netzsperrre-legt-Teile-des-Internets-in-Oesterreich-lahm-7247466.html>

ALLES GANZ EINFACH ...

... die Simpleshow – Das Musikbusiness

WAS SIE AUS DEM THEMA U.A. MITGENOMMEN HABEN SOLLTEN

- Was ist eine Verwertungsgesellschaft, welche großen gibt es und wen vertreten diese?
- Welche Aufgaben ein Musik-Label?
- Sie können ein Beispiel geben wie und durch welche Faktoren sich auch die Musik selber über die Zeit verändert und sich damit dem Markt angepasst hat.
- Welcher rechtlicher Unterschied wurde besprochen im Vergleich von Musik-Medium kaufen und Musik streamen?
- Sie können kurz beschreiben wie einzelne Player es geschafft haben ganze Bereiche der Musikindustrie zu beherrschen.
- Sie haben einen Einblick, warum Audiostreaminganbieter wie z.B. Spotify es schwerer haben Gewinn zu erzielen wie z.B. ein Videostreaminganbieter wie Netflix.
- Sie können Beschreiben was Umsatzmetriken wie z.B. ARPU und TKP/CPM sind.

**PINK FLOYD FANS WHEN THE SONG FINALLY
BEGINS, FOR REAL, AFTER 10 MIN**



[visible happiness]

**POP FANS WHEN THE SONG ISN'T OVER
AFTER 3 MIN**



[visible confusion]

imgflip.com

F I N